

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2156/2530

นาง ช้อยฟ้า ผรณานิธิ ฯ

โจทก์

นางสาว อรวรรณ แซ่เอ็งหรือนางอ
รวรรณ ทนงรัตน์

จำเลย

จำเลยร่วม

จำเลย

นาง ชู่เจีย แซ่เอ็ง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 492, มาตรา 498, มาตรา 1299

จำเลยจดทะเบียนขายฝากที่ดินพิพาทไว้กับ ช.สามีโจทก์ 1 ปีจำเลยได้ไถ่ถอน
การขายฝากแล้ว แม้การไถ่ถอนจะไม่ได้จดทะเบียนก็ตาม ก็เป็นเพียงทำให้การกลับ
คืนมาซึ่งทรัพย์สินในที่ดินยังไม่บริบูรณ์เท่านั้น แต่ในระหว่างโจทก์และจำเลยด้วย
กันเอง ย่อมมีผลใช้ยันกันได้ โจทก์ซึ่งเป็นทายาทของ ช. จึงไม่มีสิทธิฟ้องขับไล่
จำเลย.

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นภริยาและผู้จัดการมรดกของนายชีวขิมหรือขิม ผรณา
นิธิ จำเลยเช่าที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 97 ตำบลเกาะ
สำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีจากนายชีวขิมทำหนังสือสัญญาเช่า
คราวละ 1 ปีเมื่อนายชีวขิมตายจำเลยก็ทำสัญญาเช่ากับโจทก์ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2522 มีกำหนดเวลาเช่า 1 ปีค่าเช่า 13,000 บาทเมื่อหมดอายุสัญญา

โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยส่งมอบที่ดินคืนจำเลยไม่ยอมคืนขอให้ศาลพิพากษาขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินดังกล่าว ห้ามเกี่ยวข้องและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ด้วย

จำเลยให้การว่าที่ดินตามฟ้องเป็นของจำเลยมีชื่อจำเลยเป็นเจ้าของตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์แบบ (น.ส.3) เมื่อพ.ศ.2509 จำเลยขายฝากที่ดินแปลงนี้ไว้กับนายชีวขิมหรือขิมมีกำหนด 1 ปีก่อนครบกำหนดจำเลยนำเงินจำนวนตามสัญญาขายฝากไปให้นายชีวขิมหรือขิม ไปถอนการขายฝากแล้วที่ดินจึงตกเป็นของจำเลยจากนั้นจำเลยและนางชูเจีย แซ่ฮึงมารดาได้ร่วมกันครอบครองทำประโยชน์ จำเลยให้การอีกว่าไม่เคยทำสัญญาเช่าที่ดินจากนายชีวขิมหรือขิมและโจทก์ด้วย

ในวันขึ้นสองสถานนางชูเจีย แซ่ฮึงมารดาจำเลยร้องขอเข้ามาเป็นจำเลยร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจำเลยร่วมและบริวารออกไปจากที่พิพาทห้ามเกี่ยวข้อง ให้จำเลยและจำเลยร่วมใช้ค่าเสียหาย 13,000 บาทและค่าเสียหายปีละ 13,000 บาทนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะออกจากที่พิพาทเสร็จสิ้น

จำเลยและจำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยและจำเลยร่วมฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าเมื่อพ.ศ.2509 จำเลยซึ่งเป็นเจ้าของได้นำที่พิพาทไปขายฝากไว้กับนายชีวขิมหรือขิม ปรณปิতিสามีโจทก์มีกำหนด 1 ปีแล้ววินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่าจำเลยได้ไปถอนการขายฝากที่พิพาทจากสามีโจทก์ก่อนครบ

กำหนดเวลาตามสัญญาขายฝากแล้วจำเลยได้ครอบครองที่พิพาทตลอดมาโดยมิได้
เช่าจากโจทก์ แม้การไถ่ถอนการขายฝากจะไม่มีการจดทะเบียนก็ตาม ก็เป็นเพียง
ทำให้การกลับคืนมาซึ่งทรัพย์สินในที่ดินยังไม่บริบูรณ์เท่านั้นแต่ในระหว่างโจทก์
และจำเลยด้วยกันย่อมมีผลใช้ยันกันดังที่กล่าวข้างต้นได้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิอันใดที่
จะฟ้องขับไล่จำเลยและจำเลยร่วม

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์.

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>